עין משפט נר מצוה

י א מיי׳ פ״ג מהלכות דעות הלכה ד:

יא ב מיי׳ פ״כ מהלכות א״ב הלכה ג טוש״ע אה״ע סי׳ ב:

יב ג מיי׳ פ״א מהלכות מעשה הקרבנות הלכה יח:

רבינו חננאל

ואקשינן אטו טמא מי לא כתיב בתורה, ופרקינן אלא כל היכא דכי הדדי נינהו משתעי דרך כבוד, אבל במקום טמא שצריך לומר לא טהור, שזה שלש אותיות וזה שש אותיות, משתעי דרך קצרה. ואמרינן וכל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון כבוד והא אשכחן דכתב קרא רוכבת והא רוכבת ויושבת דכי הדדי נינהו ולא משתעי דרך כבוד. ופרקינן רכבת כתיב. ואם יש לומר יכתב ישבת חסר וי״ו, לא אשכחן יושבת חסר וי״ו אלא למידרש או לרמז, לפיכך כת׳ רכבת בלשון קצרה, שכל יושבת מלא נכתב, כגון יושבת בארץ עוץ. והיא יושבת תחת תמר. וכשמחסרו אינו מחסרו אלא למידרש או לרמז, אף כאן אילו כתב יושבת על החמור היה צריך לכתוב מלא, לפיכך כתב רכבת בלשון קצרה. כגדי מסנקי. פירוש כגדי שמן מלא בכל אבריו. כלומר נתמלאו בני מעים שלנו מזו ההלכה, שבענו ממנה, כדתנן בתמיד האברים והפדרים שלא נתאכלו מבערב סונקין אותן בצדי המזבח. וי״א גדי שנתפס בטיט ומתחבט לצאת משם ואינו יכול. וזה שאמר כדבר אחר (מסנק ולא) [מסנקי לא] אשתעי רב בהדיה לפי שדבר על עצמו גנאי. ופי׳ כדבר אחר כמו חזיר. בוצרין בטהרה. כלומר נזהרין על בצירת ענבים, ובמסיקה כמסיקת הזיתים אינן נזהרין כל כך. פירוש הענבים עלולין לקבל טומאה מפני שהמשקה שבהן מצוי להיות שותת בשעתו, מה שאין כן בזיתים. ואע״פ ששניהן מכשירין. כדתנן שבעה משקין הן הטל והמים והיין והשמן והדם והחלב ודבש דבורים. ושבח לזה שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה ולא הוציא טומאה מפיו. וזה שאמר ההוא כהן הגיעני כזנב הלטאה שהוא שרץ כו׳. שמץ פסול. פירוש דבר ע״ז כדכתיב לשמצה א) בקמיהם, ושניהן פסולין לכהונה, כי הכהנים ששמשו לע״ז פסולין, כדתנן בסוף מנחות הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש בירושלים ואין צריך לומר לדבר אחר, שנאמר אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה׳, כלומר בבית חוניו פסולין הן וכל שכן לע״ז עצמה. ואקשינן והתנן במסכת קדושין אין בודקין לא מן המזבח ולמעלה ולא מן הדוכן ולמעלה, כלומר כל כהן שהוחזק להקריב במזבח ובן לוי שהוחזק לדוכן אין צריכין לדקדק אחריו, שלא עלה למזבח ולא לדוכן עד שבדקו והכשירוהו יושבי לשכת הגזית, כדתנן בסוף מדות לשכת הגזית שם היתה סנהדרי גדולה יושבת ודנה את הכהונה, כהן שנמצא בו פסול כו׳. ושנינן לא תימא שמץ פסול אלא אימא שחץ פסול, פירוש שחץ פסול פסילות גסות הרוח ולעיגת לשון כדאמרינן במסכת שבת פרק במה אשה אנשי ירושלים אנשי שחץ היו. רב יהושע בריה דרב אידי לא בקש לומר דנח נפשיה דרב כהנא דאמר ומוציא דבה הוא כסיל. חוקקה. פירוש סופר, כדכתיב הוי החוקקים.

כל היכא דכי הדדי וכו׳. ולכך עקם הכתוב ללמדנו שלעולם יספר אדם בלשון נקיה ואם לא היה עוקם אם כן מהיכא תיתי אפילו היכא דכי הדדי נינהו [א]: **רכבת** כתיב. וא״ת לכתוב נמי ישבת ואומר ר״י דלא מצי למיכתב ישבת דכל היכא דכתב ישב בלא וי״ו אתא לדרשה כדדרשינן ולוט ישב בשער סדום אותו היום מינוהו שופט (בראשית רבה פרשה נ) [ב]:

אין מוסקין בטהרה. מפרש ה״ר יוסף דטעמא דבצירה דפ״ק דשבת (ד׳ יז. ושם) לא שייכי במסיקה דשמא יבצרנו בקופה מזופפת [ג] והא נמי פעמים שאדם הולך לכרמו ורואה אשכול שביכרה סוחטו ומזלפו ע״ג ענבים [ד] ובשעת בצירה עדיין משקה טופח עליהן דבזיתים אינו רגיל לעשות כן שאינו משקה ואינו חשוב כדאמר התם ואינו רוצה בקיומה:

שמץ פסול. פירש רבינו חננאל דבר עבודת כוכבים כדכתיב (שמות לב) לשמצה בקמיהם ופסול לכהונה כדתנן במסכת מנחות (דף קט.) כהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש ואין צ״ל לדבר אחר פירוש לע״ז שנאמר אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה׳ [ה]:

ואנא אכילנא משופרי שופרי. מכאן אין ראיה שנאמין לכל הבא לפנינו ואומר ישראל אני דשאני הכא דרוב ישראל היו [ו] ואזלינן בתר רובא אך יש להביא ראיה מפרק החולץ (דף מה. ושם) דאמר ליה זיל גלי או נסיב בת מינך [ז] וכן ו) מההוא דאתא לקמיה דרבי יהודה ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר ליה נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך והיינו משום דמצי למימר ישראל אני והא דאמר בהחולץ (דף מו:) מי שבא ואמר גר אני יכול נקבלנו תלמוד לומר אתך במוחזק לך התם איירי במוחזק לן באבהתיה שהם נכרים דאי לאו הכי נאמן במיגו דאי בעי אמר ישראל אני ז): **מאליה** מי קספו לך. אע״ג דגדי אין אליתו קריבה רוב פסחיהם היה טלה או שמא הגיד לו ורבי יהודה בן בתירא שלא עלה לרגל ח) י״ל שלא היה לו קרקע או זקן היה שאינו יכול להלך ברגליו דפטור מפסח כמו מראיה א״נ נציבין חו״ל היא כדמוכח בסיפרי בפ׳ ראה ועוד בתרגום ירושלמי (בראשית י) ואכד וכלנה בארץ שנער מתרגם והדס ונציבין וקטיספי:

חקוקאה. פי׳ רבינו חננאל סופר [ח] ור״י פירש מעיר חקוקה היה בספר יהושע (יט):

אבא

משום בניו אורחא הוא והכתיב 1 והיא רוכבת על החמור התם משום ביעתותא דליליא אורחא הוא ואיבעית אימא משום ביעתותא דליליא ליכא משום ביעתותא דדוד איכא ואיבעית אימא ביעתותא דדוד נמי ליכא משום ביעתותא דהר איכא ובאורייתא מי לא כתיב טמא אלא כל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון נקיה כל היכא דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה כדאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום ר״מ [א] לעולם (א) ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה וכל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון כבוד והא רוכבת ויושבת דכי הדדי נינהו וקאמר רוכבת רכבת כתיב הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרב חד אמר שויתינן האי שמעתא כדבר אחר מסנקן וחד אמר שויתינן האי שמעתא כגדי מסנקן ולא אישתעי רב בהדי דהאיך הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דהלל וחד מינייהו רבן יוחנן בן זכאי ואמרי לה קמיה דרבי וחד מינייהו רבי יוחנן חד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה וחד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היה ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל הנהו תלתא כהני חד אמר להו הגיעני כפול וחד אמר הגיעני כזית וחד אמר הגיעני כזנב הלטאה בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול והא (ב) (תניא) (ג) [ב] אין בודקין מן המזבח ולמעלה לא תימא שמץ פסול אלא אימא שחץ פסול ואי בעית אימא שאני התם דאיהו דארע נפשיה ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים אמר כתיב 2 כל בן נכר לא יאכל בו 3 כל ערל לא יאכל בו ואנא הא קאכילנא משופרי שופרי אמר ליה רבי יהודה בן בתירא מי קא ספו לך מאליה אמר ליה לא כי סלקת להתם אימא להו ספו לי מאליה כי סליק אמר להו מאליה ספו לי אמרו ליה (ד) [ג] אליה לגבוה סלקא אמרו ליה מאן אמר לך הכי אמר להו רבי יהודה בן בתירא אמרו מאי האי דקמן בדקו בתריה ואשכחוהו דארמאה הוא וקטלוהו שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא שלם לך ר׳ יהודה בן בתירא דאת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים רב כהנא חלש שדרוה רבנן לר׳ יהושע בריה דרב אידי אמרו ליה זיל בדוק מאי דיניה אתא אשכחיה דנח נפשיה קרעיה ללבושיה ואהדריה לקרעיה לאחוריה ובכי ואתי אמרו ליה נח נפשיה אמר להו אנא לא קאמינא 4 ומוציא דבה הוא כסיל יוחנן חקוקאה נפק לקרייתא כי אתא אמרו ליה חיטין נעשו יפות אמר להם שעורים נעשו יפות אמרו ליה צא ובשר לסוסים ולחמורים דכתיב 5 השעורים והתבן לסוסים ולרכש מאי הוי ליה למימר אשתקד נעשו חיטין יפות אי נמי עדשים נעשו יפות:

רב

משום בניו. שהן זכרים כתב לשון רכיבה: **דכי הדדי נינהו.** שאין אורך בלשון לא מן המגונה משתעי בלשון כבוד: **וכל היכא כו׳.** והני דלעיל עיקס ללמדך שצריך לחזר אחר לשון נקי ובשאר מקומות כתיב לשון מגונה וקצר ללמדך שישנה אדם לתלמידו לשון קצרה לפי שמתקיימת גירסא שלה יותר מן הארוכה: **רכבת כתיב.** ואע״ג דמצי למיכתב נמי ישבת חסר מיהו כל חסירות שבתורה לדרוש הן באין וכאן למדך בחסרון זה שתתפוס לשון קצרה ואפילו הוא מגונה שהרי כאן תפס לשון מגונה וקצר: **כגדי מסנקן.** °כגדי עייף. סינוק לשון עייפות ודומה לו גד גדי וסינוק לא בגמרא דשבת בפרק במה אשה יוצאה (דף סז:) התגבר מזלי ואל תהי עייף: **מפני מה בוצרים בטהרה.** בכלים טהורים: **ואין מוסקין בטהרה.** בזיתים קא קרי מסיקה ואין צריך למוסקן בטהרה כדאמר במסכת שבת ביציאות שבת (ד׳ יז.) דלא חשיב מוהל היוצא מהן להכשיר שאינו שמן גמור אלא היוצא ע״י הבד אבל יין הזב על הענבים מכשירן דניחא ליה ביה: **הגיעני כפול.** מלחם הפנים לחלקי: **שמץ פסול.** פסול כהונה חלל: **אין בודקין.** לענין יוחסין לישא אשה: **מן המזבח ולמעלה.** אם שימש במזבח אין צריך לבדוק למעלה הימנו דאם לא היה ראוי לכהונה לא היו מניחין אותו לשמש כדתנן במסכת מדות (פ״ה משנה ד) לשכת הגזית שם היו יושבים ב״ד מיחסי כהונה ולויה כל כהן שנמצא בו פסול כשהיה רוצה להתחנך לעבודה לובש שחורים ויוצא: **שחץ פסול.** הוא עצמו היה גס רוח ומבזה קדשי שמים ואין ראוי לשמש כדקיימא לן [במנחות (דף יח:)] עבודה המסורה לבני אהרן כהן שאינו מודה בכולן אף במגונה שבהן אין לו חלק בכהונה: **דארע אנפשיה.** והצריך בדיקה אחריו וגלה שלא בדקוהו יפה מתחלה: **מי קא ספו לך.** כלום נותנין לך מן האליה לאכול אין נותנין לך אלא מן הכחוש שבו ונתכוון להטעותו לכשילך עוד ישאל מן האליה וביד ר׳ יהודה בן בתירא לא היה להורגו: **ספו לי מאליה.** הלעיטוני מן האליה וכבש היה ואלייתה קריבה לגבוה דכתיב בכבש (ויקרא ג) האליה תמימה: **ר׳ יהודה בן בתירא.** קאמר לי שאין אתם נותנים לי חלק יפה אלא מן הכחוש ואני נתתי דמים כמו כן ה): **מאי דקמן.** מה הדבר הזה שבא לפנינו: **נציבין.** שם עירו. האי עובדא נקט הכא משום דהוא דלעיל דגרמו שניהם לבדוק אחריהם וההוא נקט משום לשון מגונה: **בדוק מאי דיניה.** בדוק ודע מה נהייתה בו: **אהדרי׳ לקרעיה לאחוריה.** שלא יבינו מהר להדיא ויצא לבם: **חקוקאה.** כינוי השם: **לקרייתא.** לכפרים לראות בתבואות: **שעורין נעשו יפות.** ומכלל דבריו משמע שהחטים לא נעשו יפות ולא היה רוצה להוציא דבר קללה מפיו: **עדשים נעשו יפות.** מאכל אדם:

רב

מסורת הש״ס

א) חולין סג:, ב) [תנן], ג) קדושין עו., ד) [לקמן פד:], ה) בע״י: כמותכס, ו) [שם מז.], ז) [עי׳ תוס׳ יבמות מז. ד״ה במוחזק], ח) [עי׳ מ״ש במשנה למלך בפ״א מהל׳ ק״פ וסיים בזה״ל סוף דבר דברי תוס׳ אלו מתחלתם ועד סופם צריכים אלפי תלמוד],

תורה אור השלם

1. וְהָיָה הִיא רֹכֶבֶת עַל הַחֲמוֹר וְיֹרֶדֶת בְּסֵתֶר הָהָר וְהִנֵּה דָוִד וַאֲנָשָׁיו יֹרְדִים לִקְרָאתָהּ וַתִּפְגֹּשׁ אֹתָם: שמואל א כה כ

2. וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן זֹאת חֻקַּת הַפָּסַח כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ: שמות יב מג

3. וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח לַייָ הִמּוֹל לוֹ כָל זָכָר וְאָז יִקְרַב לַעֲשֹׂתוֹ וְהָיָה כְּאֶזְרַח הָאָרֶץ וְכָל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ: שמות יב מח

4. מְכַסֶּה שִׂנְאָה שִׂפְתֵי שָׁקֶר וּמוֹצִא דִבָּה הוּא כְסִיל: משלי י יח

5. וְהַשְּׂעֹרִים וְהַתֶּבֶן לַסּוּסִים וְלָרֶכֶשׁ יָבִאוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִהְיֶה שָּׁם אִישׁ כְּמִשְׁפָּטוֹ: מלכים א ה ח

גליון הש״ס

רש״י ד״ה כגדי מסנקן. כגדי עייף. עי׳ בהרע״ב רפ״ב דמסכת תמיד:

מוסף רש״י

אין בודקין מן המזבח ולמעלה. התחיל לבדוק באמהות ומצא שאבי אביה שימש על המזבח, בידוע שמיוחס הוא (קדושין עו.). אליה לגבוה סלקא. אלית השה קריבה עם האמורין, מה שאין כן בשור ועז, כדכתיב (ויקרא ג) חלבו האליה תמימה (לקמן פד:).

מוסף תוספות

א. ובשאר מקומות כתב לשון קצרה ומגונה ללמדך שישנה אדם דרך קצרה. תוס׳ ר״פ. ב. אבל רכבת חסר אתא לדרשא דשרי להוציא דבר מגונה כדי לקצר. תוס׳ הרא״ש. ג. דאז אינו הולך לאיבוד. תוס׳ ר״פ. ד. לידע אם הגיעו ענביו לבצור. תוס׳ הרא״ש. ה. כלומר בבית חניו. פסולין היו וכ״ש ע״ז עצמה. תוס׳ שאנץ. ו. דרוב עולי רגלים הם ישראלים. תוס׳ ר״פ. ז. משמע דאם ילך במקום שאין מכירין ישיאוהו אשה מיוחסת. תוס׳ שאנץ. ח. מלשון מחוקק. מהר״ס חלאוה.

א) עיין בערוך ערך שמץ.